

[8] [개선, 통보] 사항

1. 제 목 : 산업재산권의 유지관리 및 연차료 납부 부적정
2. 조치부서 : 연구지원처
3. 관 련 자 :
4. 내 용 :

연구지원처는 공사가 보유한 특허 등 산업재산권¹⁾의 관리 업무를 담당하고 있으며, 공사가 보유한 산업재산권 현황은 [표 31]과 같다.

[표 1] 산업재산권 보유 현황

구분	합계	특허	실용신안	디자인	상표
합 계	742	250	4	185	303
통합(2009.10.) 이전	233	117	1	49	66
통합(2009.10.) 이후	509	133	3	136	237

자료 : 토지주택연구원 제출자료 재구성

「지식재산권관리규정」 제14조(권리의 유지)에 따르면 주관부서장²⁾은 산업재산권의 존속기간 중 그 권리의 유지, 보호, 활용, 갱신 및 포기에 필요한 조치를 취하여야 하며, 보유 중인 산업재산권에 대해 연 1회 운영부서³⁾와 협의하여 실용성을 검토하고 포기 등 권리의 처분이 필요할 때에는 지식재산권위원회에 상정하여 심의결과에 따라 처리하도록 규정하고 있다.

또한, 제11조(비용부담) 제2항에 따라 권리 유지에 소요되는 비용은 그 지분에 따라 부담하거나 별도의 약정이 있는 경우 그에 따라 부담하도록 규정하고 있다.

1) 특허, 실용신안, 디자인, 상표에 관한 권리(cf. 지식재산권 : 산업재산권, 저작권, 컴퓨터프로그램 등 신지식재산권)

2) 지식재산권 관련 업무를 전체적으로 관리하는 부서장(연구지원처장)

3) 공사의 지식재산권 또는 제3자로부터 들어온 지식재산권을 공사 내부에서 사용하는 부서장

따라서 특허 등의 권리 유지에 소요되는 비용(이하 ‘연차료’라 한다)은 권리 지분에 따라 부담하거나 별도의 약정이 있는 경우 그에 따라 부담하여야 한다.

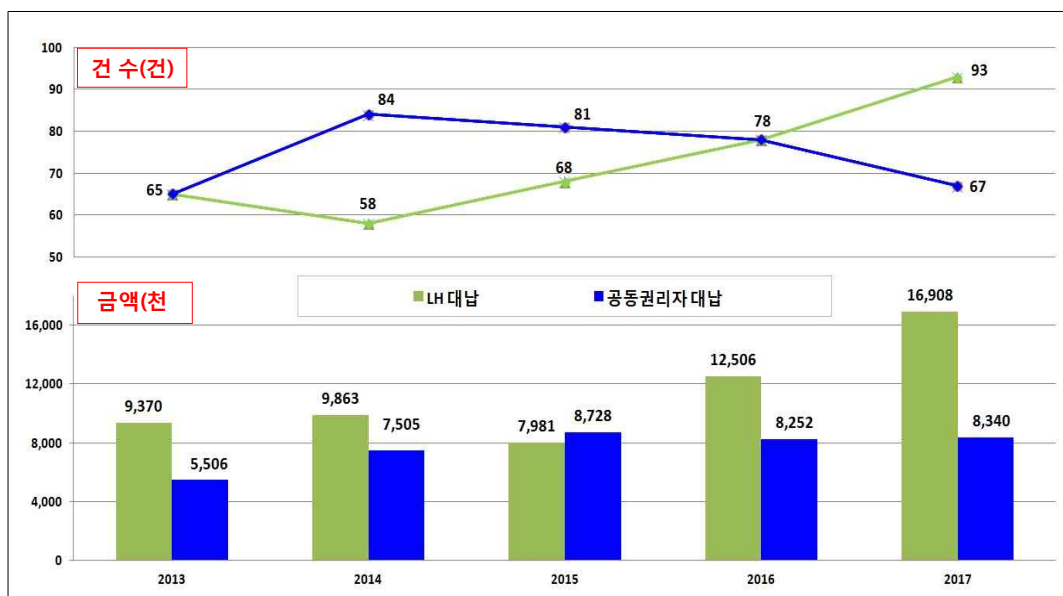
그러나 공사가 보유한 특허 등의 연차료 납부현황 확인 결과 공동권리자와의 약정 등 특별한 사유 없이 공사가 공동권리자의 연차료를 대납하거나 공동권리자가 공사의 연차료를 대납하고 있으며, 공사의 연차료 대납 건수 및 금액이 2015년 이후 지속적으로 증가하고 있다⁴⁾.

[표 2] 2017년도 연차료 납부 현황

구분	건수(비율)	LH 납부대상 금액①	LH 납부금액②	과납액(②-①)	비고
권리 지분별 정상 납부	35(17.9%)	4,559,850	4,559,850	-	
LH가 대납	93(47.7%)	14,487,747	31,395,774	16,908,027	
공동권리자가 대납	67(34.4%)	8,340,233	-	-8,340,233	
합계	195(100%)	27,387,830	35,955,624	8,567,794	

자료 : 토지주택연구원 제출자료 재구성

[그림 1] 공동특허의 연차료 대납 현황(최근 5년간)



자료 : 토지주택연구원 제출자료 재구성

4) 연구지원처에서 보유 중인 자료에는 특허권 공동출원협약서 등 공동권리자와 비용 부담 등에 관해 약정한 서류가 없어 비용 부담 방법 및 공사 지분을 등의 확인이 어려움에 따라 연구지원처에서 제출한 자료 중 지분율이 별도 명기되지 않은 것은 공동권리자와 동일 지분을 소유한 것으로 가정하여 LH납부대상 금액을 산정함

특히, 공동권리자와 연락이 되지 않거나 공동권리자가 이미 권리 포기 의사를 밝힌 경우 및 연차료 납부를 거부하고 있는 경우에도 해당 산업재산권의 권리 유지 필요 및 실효성 등에 대한 검토 및 지분 양수 등 절차 없이 연차료를 대납하고 있다.

[표 3] 2017년도 LH 대납 연차료 현황

구분	건수(비율)	LH 납부대상 금액①	LH 납부금액②	과납액(②-①)	비고
연락 두절	66(71.0%)	9,635,457원	20,565,250원	10,929,793원	
권리 포기	11(11.8%)	1,430,000원	2,894,500원	1,464,500원	
납부 거부	10(10.8%)	2,075,504원	5,564,000원	3,488,496원	
기타	6(6.4%)	1,346,786원	2,372,024원	1,025,238원	
합계	93(100%)	14,487,747원	31,395,774원	16,908,027원	

자료 : 토지주택연구원 제출자료 재구성

그 결과, 공사 보유 지분에 비해 많은 금액의 연차료를 부담하고 있으며, 향후 해당 산업재산권의 유지·보호·활용 등과 관련한 분쟁 발생이 우려된다.

5. 조치할 사항

연구지원처장은

① 공사가 연차료를 대납 중인 산업재산권에 대해 「지식재산권관리규정」 제14조에 따라 권리 유지의 실효성을 검토하여 지분 양수, 권리 포기 등 필요한 조치를 취하시기 바랍니다(통보).

② 산업재산권의 공동 출원 또는 등록 시 협약 체결 등을 통해 해당 권리의 유지 및 지분 양수·양도, 포기 등에 대한 공유자간 책무를 명확히 하시기 바랍니다(개선).